

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1049/2538

นาย คำหล้า มณีรัตน์
นาย วันชัย จันทรสวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 243, มาตรา 247

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 33, มาตรา 44 (3)

การที่ทนายจำเลยซึ่งขาดจากการเป็นทนายความอยู่ก่อนแล้วตามพระราชบัญญัติ ทนายความพ.ศ.2528มาตรา44(3)ทำการเป็นทนายความโดยเรียงคำให้การยื่นต่อศาลและดำเนินกระบวนการพิจารณาว่าความอย่างทนายความในศาลชั้นต้นนั้น ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา33การดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาจนกระทั่งพิพากษาคดีแต่ไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความและจำเลยได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความตั้งทนายความของตนเข้ามาในคดีให้ถูกต้องกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกามีอำนาจสั่งให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นให้จำเลยยื่นใบแต่งตั้งทนายความที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นคำให้การเข้ามาใหม่แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการใหม่ต่อไปตามวิธีพิจารณาความ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา เพิกถอน รายงาน การ ประชุม ของ บริษัทอันเป็น
เท็จ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2529 และ ห้าม จำเลยเกี่ยวข้องกับ บริษัท ให้
คณะกรรมการ ชด เจิม ที่มา จาก การเลือกตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 เป็น กรรมการ
ของ บริษัท ต่อไป จนกว่า จะ มี การประชุม สามัญ ประจำปี กับ ให้ จำเลย ชดใช้
เงิน 66,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับ จาก วันฟ้อง แก่
โจทก์

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

เมื่อ โจทก์ สืบพยาน เสร็จ แล้ว ระหว่าง นัด สืบพยาน จำเลย ทนายโจทก์ยื่น
คำร้อง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2531 ว่า นาย นิติชัย นาครทรรพ ทนายจำเลย ซึ่ง เป็น
ผู้ เรียง และ ลงชื่อ ใน คำให้การ จำเลย และ ดำเนินกระบวนการพิจารณา ใน ฐานะ เป็น
ทนายจำเลย ตลอดมา นั้น ได้ ขาด ต่อ ใบอนุญาตและ สิ้นสุด สภาพ การ เป็น
ทนายความ ไป ก่อน ที่ จะ มา เป็น ทนายความ ให้ จำเลยนาย นิติชัย จึง ไม่มี สิทธิ
ดำเนินการ แทน คู่ความ ใน ฐานะ ทนายความ ขอให้ มี คำสั่ง ให้ กระบวนการพิจารณา
ที่นาย นิติชัย ได้ กระทำ ไป ใน ฐานะ ทนายจำเลย เป็น โมฆะ ศาลชั้นต้น ได้สวน
แล้ว เห็นว่า การ ที่ ทนายความขาด ต่อ อายุความ ใบอนุญาต เป็น เรื่อง ผิดระเบียบ
ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 27 ศาล มีอำนาจ สั่ง แก้ไข
ได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทนายความ ของ จำเลย ได้ ต่อ อายุ ใบอนุญาต แล้ว ถือได้
ว่ามี การ แก้ไข ข้อ ผิดระเบียบ แล้ว กระบวนการพิจารณา ที่ ดำเนิน มา ก่อน นี้อย่อม
สมบูรณ์ มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องขอ งทนายโจทก์ แล้ว ดำเนิน กระบวนการพิจารณา สืบ
พยาน จำเลย จน เสร็จ สำนวน โดย จำเลย มิได้ ยื่น ใบแต่งตั้งทนายความตั้ง นาย
นิติชัย เข้า มา ใหม่

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง และ คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ใน ข้อ แรก ว่า กระบวนพิจารณา ของ ศาลชั้นต้น เริ่ม ตั้งแต่ ที่ สั่ง รับไปแต่งตั้งทนายความ ซึ่ง จำเลย ตั้ง นาย นิติชัย นาครทรรพ เป็น ทนายจำเลย ไว้ รวมสำนวน และ รับคำ ให้การ จำเลย ฉบับ ลงวันที่ 21 กันยายน 2530ที่นาย นิติชัย ลงลายมือชื่อ แทน จำเลย และ เป็น ผู้ เรียง แล้ว นาย นิติชัย ได้ ดำเนิน กระบวนพิจารณา อย่าง ทนาย ของ จำเลย ตลอดมา จน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2531 อันเป็น วันที่ นาย ทะเบียน สภา ทนายความได้รับ คำขอ จดทะเบียน และ รับ ใบอนุญาต เป็น ทนายความ ตลอดชีพ ของนาย นิติชัย ไว้ ตาม ที่ ปรากฏ ใน เอกสาร หมายเลข 4 นั้น จะ เป็น การ ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ เห็นว่า ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ จากการไต่สวน นั้นนาย นิติชัย เป็น ผู้ที่ ได้ จดทะเบียน และ รับ ใบอนุญาต เป็น ทนายความ ชั้น หนึ่ง อยู่ แล้ว ก่อน วันที่ พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528ใช้ บังคับ ดังนั้น ใบอนุญาต ดังกล่าว จึง มี อายุ ใช้ ได้ จน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2528 ตาม ที่ พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 84วรรคหนึ่ง บัญญัติ ไว้ หาก นาย นิติชัย ประสงค์ จะ ทำการ เป็น ทนายความ ต่อไป จะ ต้อง ยื่น คำขอ ต่อ อายุ ใบอนุญาต ภายใน เก้า สิบ วัน ก่อน วันที่ใบอนุญาต ฉบับ เดิม สิ้น อายุ แต่ นาย นิติชัย มิได้ ยื่น คำขอ ต่อ ใบอนุญาต ภายใน กำหนด เวลา ดังกล่าว จึง เป็น การ ขาด ต่อ ใบอนุญาต ตาม มาตรา 39 วรรคสองแม้ นาย นิติชัย มีสิทธิ ได้รับ การ ต่อ อายุ ใบอนุญาต หาก ได้ ยื่น คำขอ ต่อ ใบอนุญาต ภายใน เวลา ไม่เกิน หก สิบ วัน นับแต่ วันที่ ใบอนุญาต สิ้น อายุและ ยอม ชำระ เงิน ค่าธรรมเนียม เพิ่ม

ร้อยละ ยี่สิบ ของ ค่าธรรมเนียม สำหรับใบอนุญาต นั้น ตาม ที่มา ตรา 40 บัญญัติไว้ ก็ ตาม แต่ นาย นิติชัย ก็ หา ได้ ยื่น คำขอ ภายใน กำหนด เวลา ดังกล่าว ไม่ จึง ต้องห้าม ทำการ เป็นทนายความ ว่าความ ใน ศาล หรือ แต่ง คำให้การ คำร้อง คำแถลง อัน เกี่ยวกับการ พิจารณา คดี ใน ศาล ให้ แก่ ผู้อื่น ตาม ที่มา ตรา 33 บัญญัติ ไว้ ผู้ที่กระทำการ ผ่าฝืน มาตรา 33 นั้น พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 82 ก็ บัญญัติ เป็น ความผิด และ กำหนด โทษ ไว้ ว่า ต้อง ระวัง โทษจำคุก ไม่เกิน สอง ปี หรือ ปรับ ไม่เกิน สี่ หมื่น บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับดังนี้ ย่อม เห็น ได้ว่า การ ที่นาย นิติชัย ซึ่ง ขาด จาก การ เป็น ทนายความ อยู่ ก่อน แล้ว ตาม มาตรา 40(3) ทำการ เป็น ทนายความ เรียง คำให้การยื่น ต่อ ศาล และ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ว่าความ อย่าง ทนายความ ของ จำเลยใน ศาลชั้นต้น ต่อ แต่ นั้น มา ย่อม เป็น การ ผ่าฝืน ต่อ บทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 กระบวนพิจารณา ดังกล่าวจึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ นาย นิติชัย จะ ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน และ รับ ใบอนุญาต เป็น ทนายความ และ นาย ทะเบียน สภา ทนายความ ได้รับ ใบ คำขอดังกล่าว ไว้ เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2531 แล้ว ตาม ที่ ปรากฏ ใน เอกสาร หมายเลข 4 ก็ ไม่อาจ ทำให้ การกระทำ ที่ ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ของ นาย นิติชัย ดังกล่าว แล้ว กลับ เป็น การกระทำ ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย ขึ้น มา ได้ ตราบใดที่นาย นิติชัย ยัง ไม่ได้ รับ ใบอนุญาต เป็น ทนายความ ของ สภา ทนายความ และ จำเลย ยัง มิได้ ยื่น ใบแต่งทนายความ ตั้ง นาย นิติชัย เป็น ทนายความ ของ จำเลย เข้า มา ใหม่ กระบวนพิจารณา ที่นาย นิติชัย เป็น ผู้ดำเนินการ ย่อม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริง ปรากฏ ตาม ท้อง ลำนวน ว่า ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณา มา จน กระทั่ง พิพากษาคดี โดย ยัง ไม่ปรากฏ ว่านาย นิติชัย ได้รับ ใบอนุญาต เป็น ทนายความ ของ สภา ทนายความ และ จำเลย ได้ ยื่น ใบแต่งทนายความ ตั้ง นาย นิติชัย เป็น ทนายความ ของ จำเลย เข้า มา ใหม่ หลังจาก ที่ ปรากฏว่า นาย นิติชัย เป็น ทนายความ ที่ ขาด จาก การ

เป็น หนายความ ตาม มาตรา 44(3) แล้ว จึง ขอบ ที่ ศาลชั้นต้นจะ สั่ง เพิกถอน กระบวนพิจารณา ดังกล่าว เสีย ทั้งหมด เริ่ม ตั้งแต่วันที่ ได้ สั่ง รับ ใบแต่งหนายความ ของ จำเลย และ คำให้การ ของ จำเลย ไว้แล้ว สั่ง ให้ จำเลย แก้ไข ดำเนิน กระบวนพิจารณา เสีย ใหม่ โดย ให้ จำเลยตั้ง หนายความ ที่ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย และ ยื่นคำให้การ เข้า มา ใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่ วัน ทราบ คำสั่งศาล แล้ว จึง ดำเนิน กระบวนพิจารณา ใหม่ ต่อไปการ ที่ ศาลชั้นต้น ถือเอา ว่าการ ที่นาย นิติไณย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน และ รับ ใบอนุญาต เป็น หนายความ เป็น การ แก้ไข กระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบมา แต่ ต้น แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องขอ งโจทก์ ฉบับ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2531 และ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ต่อมา จน พิพากษา คดี และ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1พิพากษายืน มา นั้น ไม่ต้อง ความเห็น ศาลฎีกา ฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้นจึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ ใน ข้อ อื่น อีก "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง และ กลับ คำสั่งศาล ชั้นต้นลงวันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็น ให้ เพิกถอน กระบวนพิจารณา ของ ศาลชั้นต้นทั้งหมด เริ่ม แต่ ที่ สั่ง รับ ใบแต่งหนายความ ของ จำเลย และ คำให้การ ของจำเลย ฉบับ ลงวันที่ 21 กันยายน 2530 ไว้ ให้ จำเลย ยื่น ใบแต่งหนายความที่ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย และ ยื่นคำให้การ เข้า มา ใหม่ ภายใน 15 วันนับแต่ วัน อ่าน คำพิพากษา ศาลฎีกา แล้ว ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนิน กระบวนพิจารณา ใหม่ ต่อไป ตาม วิธีพิจารณา ความ

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ